



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/194/2021  
מס' בקשה: 3/216/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי  
קוינט שילוני**

התובעת

אטיה מזל טוב  
באמצעות ב"כ: עו"ד רייך אלעד  
הרצל 91, ראשון לציון  
טל': 0586889855

נגד

הנתבעים

1 אריק שטרית  
העוגב 6/5, ראשון לציון

2 רותי שטרית  
העוגב 6/5, ראשון לציון

3 נציגות הבית המשותף ברחוב העוגב 6 ראשון לציון ע"י אריה חן  
העוגב 6, ראשון לציון

## **החלטה**

**לפניי בקשה מטעם הנציגות לביטול הסדר דיוני למינוי מומחה מטעמי לבחינת מקור הרטיבות  
בדירת התובעת.**

### **העובדות הצריכות לעניין:**

1. ענייננו בבית משותף הידוע כגוש 5182 חלקה 10 המצוי ברחוב העוגב 6 ראשון לציון (להלן: "**הבית המשותף**"). על פי כתב התביעה, התובעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 41. הנתבעים 1-2 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 44 בבית המשותף. הנתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). דירת התובעת ממוקמת תחת דירת הנתבעים 1-2.
2. ביום 14.7.21 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים 1-3 במסגרתה טענה כי בתקרת דירתה קיימת רטיבות במספר מוקדים שונים שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים 1-



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

**מס' תיק:** 3/194/2021  
**מס' בקשה:** 3/216/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 2 וברכוש המשותף. לפיכך דרשה התובעת להורות לנתבעים לתקן את כל הדרוש תיקון כל אחד בתחומי אחריותו.
3. ביום 31.8.2021 הגישה הנציגות כתב הגנה במסגרתו טענה כי הרטיבות בדירת התובעת אינה באחריותה אלא מצויה בליקויים בדירת הנתבעים 1-2.
4. ביום 14.11.2021 הגישו הנתבעים 1-2 כתב הגנה במסגרתו טענו כי מקור הליקויים לא מצוי בדירתם אלא ברכוש המשותף ומשכך האחריות לתיקון מוטלת על הנציגות.
5. ביום 26.1.2022 התקיים דיון בסיומו נתנו הצדדים הסכמתם למינוי מומחה מטעמי לבחינת מקור הרטיבות בדירת התובעת. בהתאם להחלטתי מאותו היום מונה לצורך כך המהנדס צבי רון.
6. מן החומר המונח בפניי עולה כי המהנדס צבי רון ביקר בבית המשותף ודרש לבצע בדיקות משלימות לצורך מתן חוות דעתו. על פי הודעותיו שהוגשו ללשכתי ביום 7.3.22 וכן ביום 26.7.22 הנתבעים 1-3 לא הסדירו שכר טרחתו נכון לאותם המועדים ולכן התעכבו הבדיקות.
7. ביום 2.3.23 ניתנה החלטתי לפיה השהיתי את הבדיקות כדי לאפשר לנתבעים 1-2 לגייס כספים עבור שכ"ט הבודקים וזאת עד ליום 13.4.23. בהתאם לחומר המצוי בפניי נראה כי נכון למועד כתיבת שורות אלה השלימו הצדדים כולם את שכ"ט הבודקים.

**הבקשה לביטול הסדר דיוני**

8. ביום 12.6.23 הגישה הנציגות את הבקשה דנן שעניינה ביטול ההסדר הדיוני במסגרתה נטען כי חברת הנציגות הקודמת, הגב' ציפי אשכנזי, מכרה את דירתה בבית המשותף והיא אינה צד יותר להליכים בתיק. נטען כי לא נמסר לגב' אשכנזי ייפוי כוח מאת בעלי הדירות בבית המשותף והיא לא הוסמכה לייצגם ו/או לקבל החלטות בשמם. לפיכך נטען כי החבות שהטילה הגב' אשכנזי על בעלי הדירות בבית המשותף להיות צד להסדר דיוני בנוגע למינוי המומחה לא ראוי ויש לבטל הסדר זה. בנוסף נטען כי לא קיימת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/194/2021  
מס' בקשה: 3/216/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רטיבות בדירת התובעת אלא רק כתם מינורי קטן אשר התייבש זה מכבר ומיקומו מצוי מתחת לדירת הנתבעים 1-2.

9. ביום 13.6.23 הגישה הנתבעת 2 הודעה במסגרתה מסרה כי היא מצטרפת לבקשת הנציגות לביטול ההסדר ומינוי המומחה.

10. ביום 20.6.2023 הגישה התובעת את תגובתה לבקשה במסגרתה טענה כי בין הצדדים השתכלל הסדר דיוני בהסכמה בדבר מינוי מומחה לצורך קביעת היקף הנזק ומקורו בדירתה. נטען כי בשלב בו עומד התיק וזאת כאשר מלוא הצדדים העבירו תשלום לחברת א.ר.י מרום בניין ואחזקה בע"מ לפי הוראות המומחה המוסכם אין לקבל את הבקשה לבטל את ההסדר הדיוני המוסכם ולעכב את פסק הדין. עוד נטען כי כל שנותר לסיום המחלוקת הוא ביצוע הבדיקות הדרושות על ידי המומחה כאשר לאחר מכן תינתן חוות דעתו ויינתן פסק דין. לטענת התובעת לא הובאה כל טענה על ידי הנציגות המצדיקה את חזרתה מההסכם הדיוני אליו הגיעו הצדדים. עוד נטען כי לבקשה לא צורך ייפויי כוח מבעלי הדירות בבית המשותף כפי שדרשה הנציגות מהגב' אשכנזי.

### **דיון והכרעה**

11. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מצאתי כי יש לדחותה.

12. פסיקה נרחבת קבעה במרוצת השנים כי הסדר דיוני, מעצם היותו מושתת על הסכמות הצדדים, מעניק אפשרות לצד לו לחזור בו מן ההסכמה, באישור בית המשפט. אולם, בית המשפט יאפשר זאת, אך ורק במקרים בהם הדבר מוצדק עניינית ואינו פוגע בבעל הדין האחר, אשר לעיתים משנה מצבו לרעה על יסוד ההסכמה העניינית (ראו לעניין זה בש"א (מחוזי חיפה) 1921/99 לידאווי מג'ידה נ' הפניקס הישראלי חב' לביטוח (נבו) 14.06.1999), וכן ע"א 130/77 יצחק עוזרי נ' שמשון עוזרי, לג(2) 346 (1979).

13. ברע"א 5823/00 פואד כיוף נגד סלימאן מנסור (נבו) 12.09.2000, נקבע כי:

**"שכלולו של הסדר דיוני אין משמעו ספקות לפני ההתקשרות  
וחרטה לאחריו. פירושו הנכון הוא גילוי כוונה רצינית להתקשר  
בחוזת והבנת התוצאות המשפטיות הנובעות מכך ... זניחת דרך**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות**

מס' תיק: 3/194/2021  
מס' בקשה: 3/216/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיונית זו, רק משום שהמבקש סבור עתה כי "חשיפת האמת ומניעת עיוות דין" מחייבות זאת, אינה עניין של מה בכך. המונחים "חשיפת אמת" ו "מניעת עיוות דין" אינם קולבים עליהם ניתן לתלות ניסיון חד צדדים לסגת מהסדר דיוני שנערך. יותר משהבקשה מבוססת על האינטרס ב"חשיפת האמת", כלשון המבקש, היא מלמדת עד כמה, לעיתים, סוגיית האמת עקרונית בהשוואה לסוגיית נקודת הראות המשתנה. המבקש השקיף על הדרך הראויה לחשיפת האמת בצורה שונה בשלבים השונים של ההליך, וכמו המטפס על ההר, הנוף השתנה מבחינתו עם כל עיקול שבדרך. שינוי זה, בדרך הראייה של המבקש, נעשה לאחר שהצדדים סכמו ביניהם מהו הצובר הראייתי, שעל יסודו תוכרע המחלוקת. שינוי זה אינו ענין של מה בכך. ברגיל, יש לכבד הסכמה דיונית כזו. אין לראות בה מכשול לגילוי האמת, והיא משרתת את האינטרס בדבר סופיות הדיון, תוך כיבוד האוטונומיה של הצדדים ביחס לדרכי ניהולו".

14. אכן הסדר דיוני יש לקיים ולא בנקל יתיר בית המשפט לצד לחזור בו או לשנות הסכמה דיונית.

15. בת"א (מחוזי - י-ם) 6241/04 עיזבון המנוח נבלסי נ' טדסה, תק – מח 2008 (1) 4862 מונה כבוד השופט זילברטל, מספר שיקולים שראוי לשקול לעניין האפשרות להתיר חזרה מהסדר דיוני. יצוין, כי אין מדובר ברשימה ממצה של שיקולים, ראוי לשקול כל מקרה לפי נסיבותיו:

1. סמיכות הזמנים בין מועד ההסדר הדיוני למועד הבקשה להתיר חזרה ממנו.
2. מידת ההסתמכות של הצד שכנגד על קיומו של ההסדר הדיוני והפעולות שנקטו עלי ידו בהסתמך על קיומו של ההסדר.
3. מידת המודעות של בעל הדין המבקש למשמעויותיו של ההסדר הדיוני.
4. "מאזן הנוחות" בין הצדדים, דהיינו: שקילת הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מכיבוד ההסדר הדיוני אל מול הנזק שייגרם לצד שכנגד אם לא יכובד ההסדר הדיוני.
16. סקירת שיקולים אלו, לאור מכלול הנסיבות בתיק שבפני, מובילה אותי למסקנה כי אין כל מקום לסטות מההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים. החלפת הנציגות אינה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**רחובות**

**מס' תיק:** 3/194/2021  
**מס' בקשה:** 3/216/2023

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהווה טעם המצדיק חזרה מההסדר הדיוני שהסכימה לו הנציגות הקודמת. הנציגות הנוכחית באה בנעלי הנציגות הקודמת והיא ממשיכה את דרכה.

17. המומחה מצוי בשלבים אחרונים של גיבוש חוות דעתו וכל שנותר הוא השלמת מספר בדיקות בשלב מאוחר וכשהבקשה מוגשת שנה וחצי לאחר אותו הסדר דיוני אין להיעתר לבקשה. יש לאפשר למומחה להמשיך בבדיקותיו לאיתור מקור הרטיבות בדירת התובעת ולהשלים כל הדרוש למתן חוות דעתו בהקדם האפשרי.

18. לפנים משורת הדין לא יעשה צו להוצאות.

**ניתנה היום, 25.6.2023, ו' תמוז תשפ"ג, בהעדר הצדדים.**

---

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין